

SAIFUL BAHRI BIN BAHADIS

lwn.

NORHAYA BINTI MAT JAIS

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor , YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

22 Januari 2021/ 09 Jamadilakhir 1442H

Kes Rayuan No. 10000-017-0075-2019

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Perayu: Puan Siti Salihah binti Ismail daripada Tetuan Nailah Ramli & Associates.

Pegum Syarie Responden: Tuan Wan Amir Akram bin Dato' Zainal Abidin daripada Tetuan Amir & Elly.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 7 Ogos 2019 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 29 Julai 2019 dalam Kes Saman No. : 10207-034-0083-2019 sepertimana berikut –

- “1. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan Seksyen 150 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*

2. *Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon adalah berhak terhadap baki dari hasil penjualan rumah tersebut sebanyak RM 36,679.30 sahaja; dan*
3. *Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah menyerahkan baki hasil jualan tersebut iaitu sebanyak RM 36,679.30 dalam masa 30 hari dari Perintah ini dibacakan.*

[2] Perayu (Responden di dalam Kes Saman No. : 10207-034-0083-2019 iaitu kes Kebenaran Pelaksanaan Penguatkuasaan Penghakiman Persetujuan Harta Sepencarian) telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan bertarikh pada 7 Ogos 2019. Perayu telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 17 Disember 2019 yang mengandungi dua (2) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan halaman 204 - 205 sepertimana berikut –

- i. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak, Undang-Undang dan fakta dalam memahami Terma Penghakiman Persetujuan Perenggan No. 2(i) berdasarkan konsep ‘sama rata’ dan bersifat umum ;
- ii. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak, Undang-Undang dan fakta apabila membuat keputusan tanpa merujuk kepada keseluruhan keterangan Responden, pembuktian dokumentar dan Hujahan Responden yang dikemukakan.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 23 Januari 1993 dan telah bercerai pada 25 Oktober 2007. Perkahwinan pihak-pihak telah dikurniakan dengan tiga (3) orang cahaya mata lelaki.

[4] Responden telah memfailkan kes harta sepencarian melalui Kes No. 10400-017-0343-2010 dan pihak-pihak telah mencapai persetujuan seterusnya merekodkan Perjanjian Penyelesaian pada 13 Disember 2010 yang antara lain adalah seperti berikut :

4.1 Pihak Plaintiff dan Defendan bersetuju bahawa aset-aset tersebut diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian Bersama seperti berikut :

4.1.1 Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 8, Jalan 3B, Taman Jati, Batu 17, 48000 Rawang, Selangor Darul Ehsan yang dibeli atas nama pihak Defendan.

4.1.2 Plaintiff berhak mendapat separuh (1/2) bahagian dan Defendan berhak mendapat separuh (1/2) bahagian daripada rumah tersebut.

4.1.3 Cara penyelesaian harta sepencarian bersama bagi aset tersebut adalah seperti berikut :

i. Jika rumah tersebut dijual, maka hasil jualan rumah tersebut mestilah dibahagi sama rata di antara Plaintiff dan Defendan. Penjualan rumah tersebut perlulah mendapat keizinan daripada pihak-pihak tersebut.

[5] Responden juga telah memperolehi Perintah Kebenaran Pelaksanaan bagi menguatkuasakan Penghakiman Persetujuan tersebut melalui Permohonan No. 10200-099-0223-2017 pada 25 Oktober 2017 berdasarkan peruntukan Seksyen 154 (1) (b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[6] Responden seterusnya memfailkan permohonan pelaksanaan perintah harta sepencarian melalui Permohonan No. 10207-034-0083-2019 bagi menuntut baki kepada separuh hasil jualan rumah tersebut iaitu sebanyak RM 36,679.30. Responden mendakwa Perayu telah menjual rumah tersebut pada 5 Disember 2016 dengan harga sebanyak RM 120,00.00 dan Perayu hanya memberikan sejumlah RM 23,320.70 kepada Responden sedangkan Responden mendakwa beliau berhak mendapat RM 60,000.00 iaitu separuh daripada hasil jualan.

[7] Perayu di dalam Afidavit Jawapan mendakwa bahawa harga jualan rumah tersebut sebanyak RM 120,000.00 setelah ditolak segala bayaran, tanggungan dan hutang yang berkaitan dengan rumah tersebut yang berjumlah RM 73,358.61 berbaki bersih sebanyak RM 46,641.39. Maka baki bersih hasil jualan itulah yang dibahagikan kepada Perayu dan Responden mengikut kadar yang dipersetujui seperti di dalam perintah harta sepencarian.

[8] Perayu dan Responden tidak memberikan keterangan secara lisan sepanjang perbicaraan kes ini sebaliknya hanya melalui Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan masing-masing seterusnya kedua-dua pihak memfailkan hujah.

[9] Pada 29 Julai 2019, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sepertimana perenggan 1 di atas. Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 7 Ogos 2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan kami akan mengulas berdasarkan isu-isu berikut;

- i. Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak, Undang-Undang dan fakta dalam memahami terma Penghakiman Persetujuan Perenggan No. 2(i) berdasarkan konsep ‘ sama rata ’ dan bersifat umum; dan
- ii. Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak, Undang-Undang dan fakta apabila membuat keputusan tanpa merujuk kepada keseluruhan keterangan Responden, pembuktian dokumentar dan Hujahan Responden yang dikemukakan.

Isu : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak, Undang-Undang dan fakta dalam memahami terma Penghakiman Persetujuan Perenggan No. 2(i) berdasarkan konsep ‘ sama rata ’ dan bersifat umum

[11] Perayu menghujahkan bahawa berdasarkan ‘uruf atau adat biasa di dalam Penghakiman Perlaksanaan Pembahagian khususnya di dalam kes-kes Harta

Sepencarian di Mahkamah Syariah di Malaysia, kaedah yang digunapakai oleh Hakim Bicara semasa memutuskan kadar pembahagian terhadap pihak-pihak bertikai adalah dengan cara menolak segala tanggungan hutang-hutang dan bebanan berkaitan aset tersebut dan pembahagian dibuat hasil daripada baki bersih jualan aset tersebut.

[12] Responden menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dalam membuat penghakiman pembahagian hasil jualan rumah tersebut secara sama rata tanpa menolak apa-apa kos terlebih dahulu. Ini adalah kerana penghakiman persetujuan yang dicapai di antara Perayu dan Responden hanya menyatakan bahawa hasil jualan rumah tersebut mestilah dibahagikan sama rata antara Plaintiff dan Defendan tanpa menyebut hasil jualan perlu ditolak apa-apa bayaran yang terbit daripada penjualan rumah tersebut atau sebarang hutang bersangkutan rumah tersebut.

[13] Kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara (halaman 199 Rekod Rayuan) dan kami dapati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat dapatan di perenggan 18 berkaitan kewajaran penolakan segala hutang dan bayaran bersangkutan dengan rumah sebelum pembahagian dibuat seperti berikut –

“ ..Mahkamah secara dasarnya bersetuju dengan hujahan Responden bahawa adalah wajar dan secara logiknya pembahagian hasil jualan rumah tersebut setelah ditolak segala hutang dan bayaran bersangkutan dengan rumah tersebut. Begitu juga dengan penghakiman kes-kes harta sepencarian yang telah diputuskan secara urufnya akan memerintahkan sekiranya harta yang diisytiharkan sebagai harta sepencarian yang diperintahkan untuk

dijual, hasil jualan yang diterima perlu ditolak terlebih dahulu dengan segala hutang-hutang dan pembayaran bersangkutan harta tersebut. Selepas itu, barulah nilai bersih hasil jualan tersebut yang akan dibahagikan mengikut kadar yang telah diputuskan oleh Mahkamah atau kadar yang dipersetujui oleh pihak-pihak.”

[14] Walaubagaimanapun oleh kerana kes tersebut telah diselesaikan berdasarkan persetujuan yang dicapai di dalam Majlis Sulh maka merujuk kepada Rekod Rayuan muka surat 199, YA Hakim Bicara berpandangan bahawa “..

“ Sewajarnya pihak-pihak perlu meneliti terma-terma perjanjian yang telah dipersetujui sebelum diperintahkan sebagai penghakiman oleh Mahkamah dan pihak-pihak adalah terikat dengan penghakiman tersebut.”

[15] Kami maklum dan bersetuju dengan hujah Perayu bahawa di dalam kebanyakan kes harta sepencarian seperti yang telah dirujuk oleh Perayu iaitu *Norfadzillah binti Hashim lwn Najmul Basri binti Najimudin JH 32 Bhg 2 , Tarmizi bin Abu Hanifah lwn Zahara binti Saidin, JH Bhg 2 dan Noraini binti Mokhtar lwn Abd Halim bin Selamat, JH XVIII/II* bahawa penjualan sesuatu harta sepencarian lazimnya ditolak terlebih dahulu segala kos penjualan dan hutang semasa sebelum baki bersih tersebut dibahagikan di antara pihak-pihak.

[16] Ini adalah kerana secara amnya setiap penjualan harta mempunyai kos penjualan dan liabiliti semasa yang perlu ditanggung sama ada secara bersama oleh kedua-dua penjual dan pembeli atau secara perseorangan penjual atau pembeli. Oleh kerana penjualan harta di dalam kes ini adalah bagi manfaat kedua-dua Perayu dan Responden maka demi keadilan adalah wajar bagi kedua-dua mereka

menanggung kos jualan dan liabiliti semasa secara sama banyak sebelum hasil jualan bersih tersebut dibahagikan di antara mereka mengikut kadar yang telah dipersetujui.

[17] Kami berpendapat YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dalam memahami terma penghakiman persetujuan berdasarkan konsep sama rata dan bersifat umum. Ini adalah kerana maksud daripada penghakiman persetujuan tersebut tidak menyatakan hasil jualan bersih atau kasar; ini bermakna apa yang difahami daripada perintah ianya bukan bermaksud sebagai hasil jualan bersih. Oleh yang demikian dapatan YA Hakim Bicara adalah betul dan tidak menyalahi maksud penghakiman persetujuan tersebut. Oleh kerana hasil jualan tersebut bukan lah hasil jualan bersih maka kedua-dua pihak hendaklah bertanggungjawab terhadap apa-apa kos jualan dan liabiliti terhadap harta yang dijual tersebut.

[18] Di kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan dan menasihati pihak-pihak yang ingin menyelesaikan pertikaian secara persetujuan bersama serta pihak mahkamah yang akan merekodkan persetujuan bersama tersebut supaya meneliti terma-terma perjanjian yang dibuat dan tidak mengambil mudah serta mengabaikan aspek ini di dalam penghakiman yang dibuat.

Isu Kedua : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak, Undang-Undang dan fakta apabila membuat keputusan tanpa merujuk kepada keseluruhan keterangan Responden, pembuktian dokumentar dan Hujahan Responden yang dikemukakan.

[19] Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal meneliti keseluruhan keterangan Perayu (Responden di dalam kes yang dirayu), pembuktian dokumentar dan hujahan beserta otoriti sebelum memutuskan penghakiman tersebut.

[20] Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mempertikaikan dokumen pembuktian Perayu dengan dakwaan bahawa Perayu telah tidak mengemukakan sebarang bukti-bukti bayaran sebagaimana yang didakwa bagi membolehkan Mahkamah mempertimbangkan bayaran-bayaran yang patut ditanggung bersama dalam proses penjualan tersebut.

[21] Perayu seterusnya menghujahkan bahawa dokumen tersebut telah diberikan kepada Responden (Pemohon di dalam kes yang dirayu) terlebih dahulu yang kemudiannya telah dilampirkan oleh Responden sebagai ekshibit di dalam permohonannya. Oleh itu Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak merujuk kepada ekshibit yang telah dilampirkan.

[22] Di samping itu Perayu menghujahkan bahawa Perayu sekali lagi telah melampirkan dokumen yang sama di peringkat penghujahan kes secara satu persatu untuk dinilai dan diambil kira oleh YA Hakim Bicara.

[23] Responden menghujahkan bahawa Perayu telah gagal sama sekali mengemukakan apa-apa pembuktian dokumentar di dalam Afidavit Jawapannya melainkan bersandar sepenuhnya kepada ekshibit yang dikemukakan oleh Responden di dalam Afidavit Sokongan malah Perayu juga telah memasukkan dokumen Responden tersebut sebagai otoriti di dalam penghujahan yang difailkan serentak dengan hujahan Responden.

[24] Kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 200 yang mana dapatan YA Hakim Bicara adalah seperti berikut :

“ Jika diteliti kepada perincian berkaitan kos-kos yang telah ditolak terlebih dahulu sepertimana yang diperincikan dalam Hujahan Responden, Mahkamah mendapati bayaran yang terlibat adalah bayaran pendahuluan, bayaran kepada Pemaju, bayaran cukai tanah, pengeluaran wang KWSP bagi pembayaran pinjaman, cukai-cukai pintu, bayaran yuran PKNS dan yuran guaman. Responden juga tidak mengemukakan sebarang bukti-bukti bayaran sebagaimana yang didakwa bagi membolehkan Mahkamah mempertimbangkan bayaran-bayaran yang patut ditanggung bersama dalam proses penjualan rumah tersebut. Namun, Responden tidak membuktikan dakwaannya melalui pembuktian dokumentar bagi menyokong dakwaannya. Berdasarkan perincian tersebut juga Mahkamah mendapati terdapat bayaran pendahuluan yang tidak dijelaskan kepada pihak mana bayaran dibuat. Begitu juga pengeluaran EPF untuk pinjaman yang tidak diperincikan berkaitan tujuan dan amaun bayaran dan begitu juga dengan semua amaun-amaun lain yang mana keseluruhannya berjumlah RM 73,358.61.

[25] Kami seterusnya telah meneliti Afidavit Sokongan Responden pada muka surat 6 Rekod Rayuan seperti yang didakwa oleh Perayu bahawa Responden telah melampirkan dokumen pembuktian tersebut sebagai ekshibit di dalam permohonan Responden. Kami dapati perenggan 11 Afidavit Sokongan Responden menyatakan seperti berikut :

“ Melalui satu surat oleh Peguamcara Responden bertarikh 14.2.2019 (Surat Peguamcara tersebut), Responden telah menyerahkan sekeping cek bernombor 000014 RHB Bank Berhad berjumlah RM 23,320.70 di atas nama saya.”

Sesalinan Surat Peguamcara tersebut dan cek tersebut dilampirkan dan ditandakan sebagai Ekshibit “NM-04”.

[26] Seterusnya kami telah meneliti Ekshibit NM-04 di dalam Rekod Rayuan muka surat 216 - 234 dan berikut adalah dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai eskhibit :

BIL	REKOD RAYUAN	BUTIRAN DOKUMEN	JUMLAH RM
1	216	Surat Tetuan Saleh & Aizac kepada Tetuan Amir & Elly berkaitan cek pembayaran kepada Noorhaya binti Mat Jaih	RM 23,320.70
2	217	Surat Majlis Perbandaran Selayang kepada Perayu menuntut tunggakan 3cukai taksiran	RM 428.70
3	218	Permohonan bayaran ansuran cukai taksiran Perayu sebanyak 4 kali mulai 16/11/2010 sehingga 28/2/2011	RM 100.00 RM 100.00

			RM 100.00 RM 128.70
4	219	Borang Inventori dan Notis Majlis Perbandaran Selayang bertarikh 16/11/2010 kerana kegagalan Perayu menjelaskan ansuran tunggakan	Perayu menjelaskan RM 100.00
5	220	Notis Majlis Perbandaran Selayang bertarikh 7/9/2013 menuntut cukai taksiran berjumlah RM 338.70	Perayu menjelaskan RM 338.70
6	221	Notis Majlis Perbandaran Selayang bertarikh 1/9/2014 menuntut cukai taksiran berjumlah RM 112.90	Perayu menjelaskan RM 112.90
7	222	Slip bayaran Bank Islam Perayu kepada Majlis Perbandaran Selayang bertarikh 30/9/2015	Bayaran sebanyak RM 250.00
8	223	Notis Majlis Perbandaran Selayang bertarikh 10/3/2016 menuntut cukai taksiran berjumlah RM 88.70	Tiada bukti pembayaran
9	224	Bil hasil tanah Pejabat Tanah Gombak	Bayaran sebanyak RM 550.20
10	225	Dokumen tidak jelas	
11	226	Pengiraan jumlah yang telah dibayar oleh Perayu	73,357.46
12	227	Surat Perayu kepada Nenwari Sulaimi (pembeli rumah tersebut)	Harga jualan sebenar adalah sebanyak RM 120,000.

13	228	Maklumat cukai tanah Pejabat Tanah dan Daerah Gombak (tunggakan 2010-2017)	Bayaran dibuat sebanyak RM 653.20
14	229	Cek RHB Islamic Bank Berhad kepada Norhaya binti Mat Jaih	RM 23,320.70
15	230	Notis Majlis Perbandaran Selayang bertarikh 1/9/2017 menuntut cukai taksiran berjumlah RM 112.90	Bayaran dibuat sebanyak RM 112.90
16	231	Surat Tetuan Suhaimi, Yahya & Co kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor	Bayaran processing fee sebanyak RM 530.00
17	232	Tax invoice daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor	Jumlah perlu dibayar sebanyak RM 530.00
18	233	Tax invoice daripada Tetuan Suhaimi, Yahya & Co	Jumlah perlu dibayar sebanyak RM 2,139.40
19	234	Kumpulan Wang Simpanan Pekerja - sejarah pengeluaran sebanyak lima (5) kali daripada tahun 1998 sehingga 2013	Jumlah keseluruhan pengeluaran sebanyak RM 51,063.45

[27] Perayu selanjutnya di dalam perenggan 9 Afidavit Jawapan (Rekod Rayuan muka surat 10) menyatakan seperti berikut sebagai respon kepada Afidavit Sokongan Responden :

“ Seterusnya, saya mengakui kandungan di Perenggan 11 dan Perenggan 12 di dalam Afidavit Tersebut.”

[28] Pada pendapat kami pengakuan Perayu terhadap kandungan perenggan 11 dan 12 Afidavit Sokongan Responden adalah tidak menepati peruntukan Seksyen 45 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukan seperti berikut:

Seksyen 45. Fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan.

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2) tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apa-apa tulisan di bawah tandatangan mereka, atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuat kuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka

(2) Mahkamah boleh, menurut budi bicaranya, menghendaki supaya fakta yang diakui itu dibuktikan selain daripada dengan iqrar sedemikian.

[29] Ini adalah kerana NM-04 mempunyai 19 dokumen dan kandungan senarai ekshibit di dalam NM-04 tersebut telah tidak disenaraikan satu persatu secara kolektif selain daripada Responden hanya merujuk kepada surat daripada peguamcara dan cek sahaja manakala manakala 17 dokumen lagi telah tidak

dinyatakan secara satu persatu. Malah pengakuan Perayu terhadap perenggan 11 dan 12 tersebut juga hanya dinyatakan secara umum dan Perayu tidak menyatakan secara terperinci dokumen apa yang diakuinya.

[30] Seterusnya kami mendapati butiran perbelanjaan yang didakwa Perayu sebagai jumlah yang ditolak daripada hasil jualan rumah tersebut seperti di dalam Rekod Rayuan muka surat 71 adalah seperti berikut;

BIL	BUTIRAN	JUMLAH
1	Bayaran pendahuluan (down payment)	16,900
2	Bayaran kepada pemaju (developer)	550.00
3	IWK (2018)	673.76
4	Cukai tanah (quit rent)	58
5	Bayaran keseluruhan pengeluaran EPF untuk pinjaman (Total EPF withdrawal for loan)	51,063.45
6	Cukai pintu (Assessment 2016)	88.70
7	Cukai pintu (Assessment 2010-2011)	428.70
8	Cukai pintu (Assessment 2014)	112.00
9	Cukai pintu (Assessment 2012-2013)	338.00
10	Cukai pintu (Assessment 2015)	250.00
11	Cukai pintu (Assessment 2018)	113.00
12	Cukai pintu (Assessment 2017)	112.90
13	Bayaran yuran PKNS (PKNS Fees)	530.00
14	Bayaran Yuran Guaman (Lawyer fees)	2,139.40
	JUMLAH	73,357.46

[31] Berdasarkan pengiraan yang ditunjukkan oleh Perayu di atas, kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa terdapat bayaran-bayaran yang tidak dibuktikan dan dijelaskan dibuat kepada pihak mana seperi dakwaan bayaran pendahuluan. Kami juga dapati bahawa item bayaran pendahuluan sebanyak RM 16,900.00 tersebut tidak terdapat di dalam ekshibit NM-04 tetapi dimasukkan di dalam senarai bayaran yang ditolak oleh Perayu.

[32] Oleh yang demikian kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa Perayu telah gagal di peringkat perbicaraan di dalam membuktikan kos-kos yang perlu ditolak sebelum hasil jualan rumah tersebut dibahagikan di antara Perayu dan Responden. Kami juga menegaskan bahawa mengemukakan dokumen-dokumen pembuktian di peringkat penghujahan tidak boleh diambil kira sebagai pembuktian kerana penghujahan bukanlah prosiding untuk membuktikan kes pihak-pihak.

[33] Kami mendapati YA Hakim Bicara maklum bahawa setiap penjualan harta mempunyai kos yang perlu ditanggung dan dilunaskan, walaubagaimanapun YA Hakim Bicara tidak memutuskan berkenaan kos kerana Perayu gagal membuktikan di peringkat perbicaraan berkenaan kos.

[34] Secara keseluruhannya kami bersetuju bahawa kos penjualan sesuatu harta dan liabiliti semasa perlu ditolak terlebih dahulu sebelum baki bersih dibahagikan kepada pihak-pihak berdasarkan kadar yang telah dipersetujui. Walaubagaimanapun butiran item atau perkara yang termasuk di dalam kos penjualan dan liabiliti semasa itu perlulah dikemukakan di hadapan Mahkamah beserta bukti untuk diperiksa sebelum Mahkamah boleh membuat penilaian.

[35] Sebagai contoh, bayaran pendahuluan adalah jumlah sumbangan kewangan yang dibuat untuk menentukan portion atau bahagian pihak-pihak di dalam sesuatu harta sepencarian. Di dalam kes ini penentuan bahagian tidak dibuat berdasarkan sumbangan pihak-pihak kerana telah ada persetujuan supaya harta tersebut dibahagikan dengan kadar 50 : 50 di antara kedua mereka. Oleh yang demikian untuk menolak bayaran pendahuluan adalah sesuatu yang tidak wajar.

[36] Di dalam menjalankan fungsi Mahkamah Rayuan Syariah ini, kami sentiasa berpegang kepada al-Quran yang telah memberikan prinsip dan garis panduan kepada kami dalam memutuskan kes ini. Allah telah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 32 -

Maksudnya :

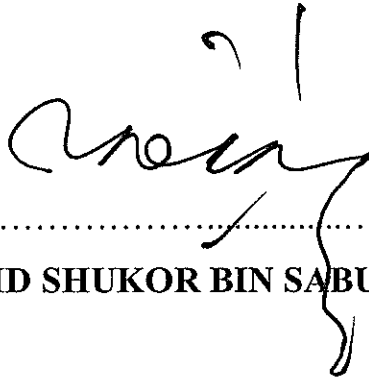
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Kerana) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

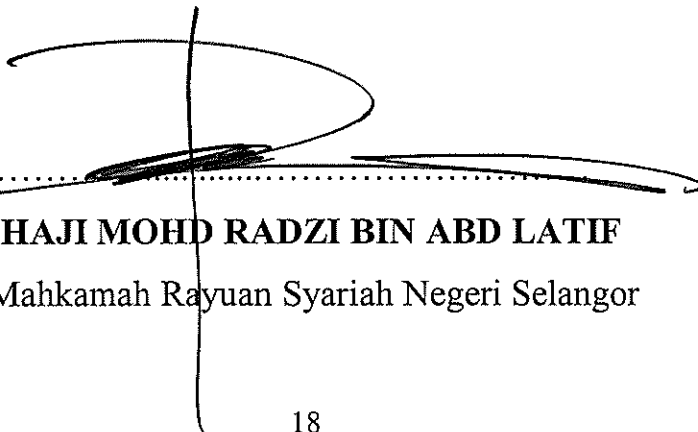
1. Rayuan Perayu ini adalah **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10207-034-0083-2019 bagi **terma 2 dan 3** adalah **DIUBAH** kepada –
 - 2.1 Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon dan Responden adalah berhak ke atas hasil jualan rumah tersebut secara sama rata.
 - 2.2 Mahkamah memerintahkan hasil jualan yang diperolehi oleh kedua-dua pihak hendaklah ditolak kos jualan dan liabiliti yang dikenaltasti.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



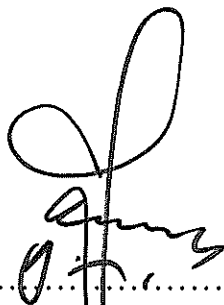
1. **Y.A.A DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MATJAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

